

1530100-24.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... fazia um ano e já foi processado por tráfico e um roubo. Sobre a denúncia, admitiu a prática do roubo com mais três indivíduos, sendo que o carro era de um deles. Não sabe o que iriam fazer com os produtos. Disse estar arrependido e que conhece Moisés de vista pois moram perto.

Interrogado, o réu Arlan disse que trabalhava como feirante e já foi processado por assalto e estava de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530100-24.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530100-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2339083/2021 - 78º D.P. JARDINS, 21930800 - 78º D.P.

JARDINS, 2339083 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ARLAN RODRIGUES SANTOS, LUCAS BARBOSA SOUZA, MOISES MATEUS LEANDRO e VAGNER RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta de 02h21min, na Rua Sabará, 442, Bairro Consolação, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustados e com unidade

de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, uma geladeira pequena, avaliada em R\$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como medicamentos e cosméticos diversos, avaliados globalmente em R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencentes à empresa vítima Raia Drogasil S.A., representada por João Yago Pereira dos Santos, conforme consta do boletim de ocorrência de fls. 14/17.

Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados, utilizando-se do veículo GM/Corsa, ostentando placas FAK4F68, se dirigiram até o estabelecimento comercial acima indicado a fim de praticarem um roubo.

Enquanto o denunciado Arlan permaneceu na condução do veículo, dando cobertura à ação criminosa e pronto para oferecer fuga a seus comparsas, os denunciados Lucas, Moisés e Vagner ingressaram na farmácia e, após anunciarem o assalto, renderam os funcionários que lá se encontravam, dentre eles a vítima João Yago.

Após exigirem que todos fossem para os fundos da loja e entregassem seus aparelhos de telefone celular, os três denunciados passaram a subtrair diversas mercadorias do interior do estabelecimento comercial, colocando-os dentro de uma sacola preta. Em seguida, os três embarcaram novamente no veículo GM/Corsa, conduzido pelo denunciado Arlan e todos empreenderam fuga do local. Ocorre que, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o citado veículo deixando o estacionamento da farmácia de forma muito rápida e suspeitaram tratar-se de furto ao estabelecimento. Diante disso, iniciaram acompanhamento e, na sequência, deram sinal de parada. Nesse instante, o denunciado Arlan, condutor do GM/Corsa, aumentou a velocidade e empreendeu fuga.

Durante a perseguição, no cruzamento da Rua Armando Penteado com a Rua Alagoas, Arlan veio a perder o controle do automóvel e acabou capotando. Na ocasião, os militares abordaram os quatro denunciados, localizando, no interior do veículo, os objetos subtraídos do estabelecimento comercial vítima.

Ademais, em consulta ao sistema, foi constatado que o real emplacamento do veículo era IUV2248, tratando-se, portanto, de um dublê.

Ao serem questionados informalmente, os denunciados confessaram a prática do roubo. Diante disso, foram conduzidos à sede policial, onde, interrogados, Lucas, Moisés e Vagner silenciaram (fls. 11/13).

O representante da vítima compareceu à sede policial e reconheceu os denunciados Lucas, Moisés e Vagner, como autores do roubo (fl. 36).

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 12 de janeiro de 2022 (fls. 280/282). Os réus foram citados (fls. 342, 345, 347 e 381). As Defesas prévias foram apresentadas (fls. 328/336, 393/403 e 326/327). O recebimento da denúncia foi ratificado em 07 de fevereiro de 2022 em relação aos réus Vagner Rodrigues de Souza Júnior, Lucas Barbosa Souza e Arlan Rodrigues Santos (fls. 359/360) e em 03 de março de 2022, em relação ao réu Moisés Mateus Leandro (fls. 426/429).

Na audiência de instrução foi ouvido o representante da vítima e duas testemunhas. Os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa do réu Arlan, em memoriais - fls. 476/479, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição. Ofertou teses subsidiárias. A Defesa do réu Moisés, em memoriais - fls. 481/488, requereu a desclassificação do delito para o crime de furto e

subsidiariamente ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena. A Defesa dos réus Wagner e Lucas em memoriais - fls. 489/491, requereu a aplicação da circunstância atenuante da confissão na dosimetria das penas.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento dos réus no crime patrimonial a eles imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 61/62), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 36) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para os increpados.

O representante da vítima, o supervisor de loja João Santos, ouvido em solo policial, declarou na data dos fatos, desempenhava suas atividades de costume e por volta das 02:50hs, percebeu o ingresso na loja de um indivíduo, cujo comportamento chamou sua atenção, vez que a todo momento olhava para os lados, demonstrando certa preocupação. Logo após, ingressaram outros dois indivíduos que se juntaram ao primeiro e juntos obrigaram os funcionários a irem até os fundos da loja e entregarem os aparelhos celulares. Em seguida, os agentes começaram a subtrair produtos, colocando-os dentro de um saco de lixo. Pôde perceber que os roubadores passaram a escolher medicamentos, bem como alguns cosméticos, deixando a loja após algum tempo, ingressando em um automóvel prata, cuja marca não teve tempo de visualizar, mas onde já havia um quarto indivíduo, responsável por sua condução. Cerca de cinco minutos após, uma viatura da polícia militar chegou no estabelecimento, comunicando que o veículo com os roubadores teria colidido e que foram detidos quatro indivíduos. Na delegacia, reconheceu os medicamentos e cosméticos subtraídos da farmácia. Em procedimento formal de reconhecimento, reconheceu com 100% de certeza e sem sombra de dúvidas, LUCAS BARBOSA SOUZA, VAGNER RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e MOISES MATEUS LEANDRO, como sendo os indivíduos que ingressaram no estabelecimento e, após darem voz de assalto, passaram a recolher medicamentos, cosméticos, além de uma pequena geladeira. Por fim, informou que o valor total dos itens subtraídos era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). (fls. 10).

A testemunha Marco Aurélio Neves, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos, por volta das 03:00hs, realizava patrulhamento de rotina com seu parceiro, ocasião em que, ao trafegarem pela Rua Sabará, no numeral 442, visualizaram um veículo GM/CORSA CLASSIC, de cor prata e placas FAK4F68 deixando a farmácia em atitude suspeita. Decidiram acompanhar tal veículo até o primeiro semáforo, instante em que utilizaram de sinal luminoso e sono para realizar a ordem de parada. Para sua surpresa, o condutor passou a empreender maior velocidade ao veículo e após breve perseguição, o veículo perdeu o controle na Rua Armando Penteado, cruzamento com a Rua Alagoas, e acabou capotando, sendo possível então realizar a abordagem do condutor, bem como dos três passageiros. Disse que o condutor foi identificado como sendo o acusado ARLAN RODRIGUES SANTOS e os passageiros, como sendo os acusados LUCAS BARBOSA SOUZA, VAGNER RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e MOISES MATEUS LEANDRO. Em buscas, no interior do veículo capotado, foram localizados diversos produtos do estabelecimento DROGASIL. Indagados, os quatro acusados confessaram a subtração dos produtos e que não estavam armados. (fls. 07).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Eduardo Figueiredo (fls. 09).

Interrogados em solo policial, os réus Lucas, Moisés e Wagner permaneceram calados (fls. 11/13). O réu Arlan não foi ouvido na fase policial devido estar internado

no Pronto Socorro do Hospital Santa Casa (fls. 247).

Em juízo, a prova foi refeita.

Realizado o reconhecimento dos réus em juízo, primeiramente, a vítima descreveu que participaram da ação quatro agentes sendo que teve acesso visual de apenas três. Descreveu estes agentes como sendo de porte médio, cerca de 1,70m, e que estavam de toca e boné. Dois deles eram negros e um mais claro, branco e bem mais magro. Posteriormente, apontou os réus Moisés, Vagner e Lucas como indivíduos com características semelhantes aos agentes do delito sofrido.

Sobre os fatos, narrou que os assaltantes chegaram de carro e estacionaram no estacionamento da farmácia. A porta do estabelecimento estava fechada, então, acessou o botão para liberação, momento em que viu apenas um indivíduo, mas quando este adentrou o local, logo surgiram mais outros dois que conseguiram entrar também. Foram até o cofre e entregou o dinheiro. Pediram que ele e outros funcionários colocassem os produtos rápidos dentro de sacos. Informou que um mês antes, o primeiro indivíduo, o réu Lucas, já tinha comparecido na farmácia e sabia como a porta funcionava, ocasião que assaltou o estabelecimento. Após encherem cerca de sete sacos de mercadorias, os assaltantes mandaram que eles levassem os sacos até a porta para colocarem no carro. Não viu arma e a ação durou cerca de 30 minutos. Os réus chegaram por volta de 02:30hs e os policiais chegaram pouco mais de 03:00hs. Subtraíram cerca de 600 produtos que foram colocados em 7 sacos bem cheios. Declarou que após a subtração os réus saíram com o carro, mas uma viatura da polícia que estava passando já foi atrás dos réus. Disse que quando fez o reconhecimento na delegacia, não teve nenhuma dúvida. Conseguiu reconhecer também pelas vestimentas que eram bem características. Aparentemente todos os produtos foram recuperados. Por fim, esclareceu que os assaltantes ficavam com as mãos na cintura e exigiam que colocassem os produtos rápido no saco, não houve ameaça verbal e o acidente envolvendo os criminosos ocorreu no mesmo quarteirão da farmácia .

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido, trago à colação precedente do C. STJ, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Eduardo, ratificando suas declarações policiais, aduziu que a equipe estava em patrulhamento e ao subir a Av. Sabará e passar pela farmácia notaram

vários produtos caídos na calçada e um veículo Corsa saindo em atitude suspeita. Dado o sinal de parada, o veículo empreendeu fuga e acabou batendo e capotando próximo ao local do roubo. Fizeram o cerco com outras viaturas e abordaram os réus. Após o capotamento, os quatro fugiram pela janela. Deteve Vagner no posto de combustível. Informou que a rua estava vazia e os quatro foram detidos, sendo que o motorista do veículo foi o que mais demorou para ser detido pois se escondeu no posto. Indagados, os quatro confessaram o roubo na farmácia. Afirmou que não perderam o veículo de vista até o capotamento e que o motorista foi o que mais se machucou.

A testemunha Marco Aurélio declarou que no dia dos fatos, o carro utilizado pelos réus saiu abruptamente da farmácia e notaram que havia produtos caídos no estabelecimento da farmácia. Decidiram pela abordagem e na descida de uma via, o carro capotou. Os quatro saíram pela janela e cada um correu em uma direção, mas as equipes conseguiram deter os quatro. Conseguiu deter com seu parceiro, um dos réus. Não havia pessoas na rua. Viu o momento do capotamento e a fuga. Identificaram os agentes pelas roupas e após, ao ter acesso às imagens do circuito de segurança, informou que as roupas batiam com as dos detidos. O motorista era Arlan e não localizaram armas. Os produtos da farmácia foram localizados no interior do veículo no porta malas em sacos de lixo. Ao indagarem os réus, disseram que não usaram armas e agiram no psicológico, quando abordados, os réus já se renderam.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar os réus, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, trago precedente revelador que o entendimento do C. STJ é convergente e pacífico quanto à validade e a importância dos depoimentos policiais como meio de prova idôneo e legal:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I (...); IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Interrogado, o réu Vagner disse que é porteiro e estava desempregado fazia um ano e já foi processado por tráfico e um roubo. Sobre a denúncia, admitiu a prática do roubo com mais três indivíduos, sendo que o carro era de um deles. Não sabe o que iriam fazer com os produtos. Disse estar arrependido e que conhece Moisés de vista pois moram perto.

Interrogado, o réu Arlan disse que trabalhava como feirante e já foi processado por

assalto e estava de condicional. Sobre a denúncia, confessou que participou do assalto e estava dirigindo o carro. Os outros três também entraram no local. Ia vender sua parte dos produtos para comprar fraldas para a filha que iria nascer. Comprou o carro havia uma semana.

Interrogado, o réu Lucas disse que trabalhava como pedreiro e já respondeu por assalto e já tinha cumprido a pena. Sobre a denúncia confessou que participou do assalto e estava com outras três pessoas e foi utilizado um veículo. Iam vender os produtos por necessidade financeira. Disse estar arrependido.

Interrogado, o réu Moisés disse que trabalhava registrado como montador e que está sendo processado por roubo. Sobre a denúncia, confessou que participou do assalto com mais três pessoas e chegaram com um carro. Iriam vender os produtos por necessidade financeira. Por fim, disse que estava de férias e foi um momento de fraqueza.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria dos réus.

O representante da vítima, narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração dos produtos pertencentes a drogaria. No dia dos fatos estava exercendo suas funções quando um dos réus adentrou o estabelecimento em atitude suspeita. Na sequência, aproveitando que o funcionário havia liberado a entrada do estabelecimento, outros dois comparsas entraram também. Os funcionários foram obrigados a entregar seus aparelhos celulares e a colocarem diversos produtos do estabelecimento em diversos sacos plásticos.

Após a subtração dos produtos, os assaltantes acondicionaram os sacos no interior do veículo Corsa e fugiram, sendo que um quarto indivíduo, o motorista, já estava no aguardo. Logo que os réus saíram com o veículo, uma viatura policial que passava pelo local, avistou produtos caídos no chão e a saída abrupta do veículo e decidiram pela abordagem. Os policiais deram ordem de parada, mas o veículo imprimiu maior velocidade e após breve perseguição e acompanhamento pela viatura, o veículo utilizado pelos réus perdeu o controle e capotou, culminando com a detenção dos acusados.

Em revista ao interior do veículo, os policiais localizaram os produtos pertencentes a farmácia, sem qualquer justificativa por parte dos acusados, tornando evidente a responsabilidade criminal dos mesmos.

Veja-se que a versão do representante da vítima foi confirmada pelas testemunhas, as quais, em uníssono, corroboraram todo o teor da acusação.

Frise-se que os policiais não perderam de vista o veículo utilizado pelos réus, desde a saída do estacionamento até o capotamento e que logo que o veículo capotou já foi formado um cerco policial para a captura dos acusados. Além disso os réus foram reconhecidos pela vítima pelas vestimentas usadas, as mesmas mostradas nas imagens captadas por câmeras de segurança.

Em arremate, os réus confessaram a participação no roubo.

É o que basta para a condenação.

Quanto ao pedido de desclassificação do roubo majorado para furto qualificado, não merece prosperar. Em que pese o fato dos réus não estarem portando arma e que não ameaçaram verbalmente as vítimas. Certo é que fizeram menção de estarem armados. A vítima relatou que enquanto colocavam os produtos dentro dos sacos pretos, os assaltantes colocavam as mãos na cintura e exigiam rapidez. Portanto, o

comportamento descrito pela vítima ao ser abordada pelos réus já deixa clara a intimidação, representando a ameaça e clara promessa de agressão física em caso de reação, posto que os réus ficavam com as mãos na cintura, fazendo menção de estarem armados, o que impede a desclassificação para o furto.

Neste sentido, trago os seguintes julgados:

"PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO CONTRA CARTEIRO. GRAVE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO VERBAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INADMISSIBILIDADE. 1. O delito de furto consiste em subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem (CP, art. 155) ao passo que no crime de roubo a subtração da coisa ocorre "mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência (CP, art. 157). Portanto, configura-se o delito de roubo na hipótese em que a conduta incide não somente sobre o patrimônio, mas também sobre a vítima, que se sente ameaçada dependendo das circunstâncias concretas da ação delitativa 2. A abordagem sem ostentar ou simular arma de fogo não descaracteriza a grave ameaça configuradora do crime de roubo, entendendo-se suficiente o modo intimidador da abordagem que crie na vítima fundado receio, de maneira a anular sua capacidade de resistência, ensejando a entrega sem hesitação das encomendas que portava, o que se comprovou nos autos pelas declarações da vítima. 3. Embargos infringentes desprovidos. (TRF-2 - EltNu: 05036847620154025101 RJ 0503684- 76.2015-4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 27/03/2017, VICE- PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 24/04/2017)." (grifos nossos).

E mais:

"Roubo qualificado – Intimidação da vítima, que fica reduzida à incapacidade de resistência – Temor justificado inclusive pela superioridade física e numérica. Grave ameaça comprovada – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Penas e regime prisional corretos – Recursos improvidos. (TJ-SP - APR: 00209664620158260361 SP 0020966- 46.2015.8.26.0361, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 03/04/2019, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/04/2019) (grifos nossos).

A majorante do concurso de agentes restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado nos autos, notadamente pela palavra da vítima, das testemunhas e pela confissão dos próprios réus. Inclusive houve divisão de tarefas, enquanto os réus Lucas, Moisés e Vagner ingressaram no estabelecimento, Arlan dava cobertura e foi o responsável pela agilidade na fuga.

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância em relação ao réu Arlan, na medida em que aderiu ao propósito de atentar contra o patrimônio alheio, mediante o emprego de violência e grave ameaça, não havendo nos autos nenhum indício de que o acusado tenha pretendido participar de crime diverso ou mais brando. Inclusive confessou que participou do roubo, portanto evidente o dolo e a atuação ativa no delito.

O crime foi consumado, assim afastado a tese de crime tentado trazida pela defesa. Os réus foram detidos logo depois que tentaram fugir, de posse dos produtos subtraídos. Ocorreu portanto a consumação do roubo, pois para caracterizá-lo é preciso a cessação da violência ou grave ameaça empregada contra a vítima e a inversão da posse do bem, sendo irrelevantes no direito brasileiro que tenha o agente a posse tranquila da coisa ou ainda o tempo de duração dessa posse, ou ainda que estes tenham sido devolvidos à vítima. Nesse sentido: Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.

Sobre o assunto, segue orientação jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - No caso em espécie, o STJ não reexaminou matéria de prova ao julgar o recurso especial. Partiu, sim, das premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido, de forma que não há falar em violação à Súmula 7 daquela Corte. III - Habeas Corpus denegado. (STF, 1.^a Turma, HC 96696/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 05.05.2009; pub. DJe de 05.06.2009). (grifos nossos).

No mais, materialidade e autoria demonstradas, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

a) Arlan:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (condenação definitiva perante a 10^a Vara Criminal da Capital, processo nº 0086329-40.2015.8.26.0050 – fls. 99), exaspero a pena intermediária em mais 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na terceira fase, incide a causa de aumento do concurso de agentes, de modo que exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, quantum que torno definitivo

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

b) Lucas

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (condenação definitiva perante a 10^a Vara Criminal da Capital, processo nº 0086329-40.2015.8.26.0050 – fls. 99), o que compenso com a atenuante da confissão espontânea, não havendo reflexo na pena intermediária. Na terceira fase, incide a causa de aumento do concurso de agentes, de modo que exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum que torno definitivo

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

b) Lucas

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade

relativa e da confissão espontânea, não haverá reflexo na pena intermediária, porquanto a pena base já foi fixada no piso legal, nos termos da súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, incide a causa de aumento do concurso de agentes, de modo que exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum que torno definitivo

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

c) Moisés

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, não haverá reflexo na pena intermediária, porquanto a pena base já foi fixada no piso legal, nos termos da súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, incide a causa de aumento do concurso de agentes, de modo que exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum que torno definitivo

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

d) Vagner

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, não haverá reflexo na pena intermediária, porquanto a pena base já foi fixada no piso legal, nos termos da súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, incide a causa de aumento do concurso de agentes, de modo que exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum que torno definitivo

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido para Condenar ARLAN RODRIGUES SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal; Condenar LUCAS BARBOSA SOUZA qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal; Condenar MOISES MATEUS LEANDRO qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal; e Condenar VAGNER RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

O réu ARLAN iniciará, seguindo os ditames legais, o cumprimento de suas penas em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, bem como da reincidência específica.

Os réus LUCAS, MOISES e VAGNER iniciarão, seguindo os ditames legais, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, o cumprimento de suas penas em regime semiaberto, em razão da quantidade de pena imposta, bem como da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar dos réus, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderão recorrer em liberdade. A propósito, os réus foram mantidos presos durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Recomendem-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA